



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Afrian Saputra;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Poncol Bulak RT. 03 RW.017 Kel. Jaka Setia
Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Yoga Afrian Saputra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdri. Fransisco MH Sirait dkk Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM (YLBHI PUTIH) beralamat di Jl.Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata tajam " sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini " *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,*



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi Dimas Prawoto Sidik dan kelompok terdakwa yang bernama " bulak" berkumpul bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dari rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman dan saksi Hafiz Ubai Dallah (ketiganya anggota Polri) sedang melakukan Patroli Rutin selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dimas Prawoto Sidik langsung melarikan diri dan pada saat juga saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman dan saksi Hafiz Ubai Dallah melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Metro Bekasi Kota Untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk .

Perbuatan ia terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi **NOVIAN CRISHAR CAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tanpa izin membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa YOGAAFRIAN SAPUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman dan saksi Hafiz Ubai Dallah sedang melakukan Patroli Rutin selanjutnya saksi melihat kumpulan anak anak muda sedang berboncengan berkonvoi sekitar 10 (sepuluh) motor dan saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman bersama dengan saksi Dimas Prawoto melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis samurai yang didalam Celana panjang yang mana kaki terdakwa lurus selanjutnya saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sedang dibonceng
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman berhasil menghadang sepeda motor yang ditumpangi terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Metro Bekasi Kota Untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.



2. Saksi **MUHAMMAD FARUQIE ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Jaya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tanpa izin membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa YOGAAFRIAN SAPUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman dan saksi Hafiz Ubai Dallah sedang melakukan Patroli Rutin selanjutnya saksi melihat kumpulan anak anak muda sedang berboncengan berkonvoi sekitar 10 (sepuluh) motor dan saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman bersama dengan saksi Dimas Prawoto melihat terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis samurai yang didalam Celana panjang yang mana kaki terdakwa lurus selanjutnya saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sedang dibonceng
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi Novian Crishar Cahyono bersama sama dengan saksi M Faruqie Rohman berhasil menghadang sepeda motor yang ditumpangi terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Metro Bekasi Kota Untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Metro Bekasi kota ;
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib terdakwa bersama sdr Dimas Prawoto Sidik dan kelompok terdakwa yang bernama " bulak" berkumpul bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dari rumah terdakwa dan diselipkan didalam celana terdakwa kemudian terdakwa melihat anggota polisi yang sedang melakukan Patroli Rutin selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Dimas Prawoto Sidik langsung melarikan diri dan pada saat juga terdakwa di kejar oleh polisi patroli dan terdakwa tertangkap pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Metro Bekasi Kota Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi memerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- **Bahwa benar** kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA
- **Bahwa benar** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib terdakwa bersama sdr Dimas Prawoto Sidik dan kelompok terdakwa yang bernama " bulak" berkumpul bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dari rumah terdakwa dan diselipkan didalam celana terdakwa kemudian terdakwa melihat anggota polisi yang sedang melakukan Patroli Rutin selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Dimas Prawoto Sidik langsung melarikan diri dan pada saat juga terdakwa di kejar oleh polisi patroli dan terdakwa tertangkap pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Metro Bekasi Kota Untuk proses lebih lanjut.
- **Bahwa benar** terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- **Bahwa benar** terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai adalah yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barang siapa



- Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, Bahwa Barangsiapa adalah subjek sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA bersama-sama dengan teman terdakwa yang lain yaitu sdr Dimas Prawoto Sidik dan kelompok terdakwa yang bernama ” bulak” dan terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan juga menerangkan bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah YOGA AFRIAN SAPUTRA ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, karena ada penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal tersebut berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut : Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817); Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Bahwa unsur "tanpa hak", diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu dan pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 Wib terdakwa bersama sdr Dimas Prawoto Sidik dan kelompok terdakwa yang bernama " bulak" berkumpul bertempat di Jl Ahmad Yani Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang mana terdakwa telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dari rumah terdakwa dan diselipkan didalam celana terdakwa kemudian terdakwa melihat anggota polisi yang sedang melakukan Patroli Rutin selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Dimas Prawoto Sidik langsung melarikan diri dan pada saat juga terdakwa di kejar oleh polisi patroli dan terdakwa tertangkap pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Metro Bekasi Kota Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai adalah yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *menerima menguasai, membawa menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis samurai tersebut dilakukan secara tanpa hak, dan tidak berhubungan dengan pekerjaan, profesi atau aktivitas yang biasa dilakukannya sehari-hari.

- Bahwa senjata tajam jenis samurai yang terdakwa kuasai tidak berhubungan dengan pekerjaan dan terdakwa **tidak memiliki surat ijin** dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam penusuk atau senjata penikam

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir (Ultimum Remedium) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata tajam untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOGA AFRIAN SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata tajam "
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H. dan Nasrulloh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Arif Budiman S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Lusiana Riyanti, SH

Uli Purnama, S.H., M.H.

Nasrulloh, S.H

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, S.H